

				BAKER-CSC-01	
		POLITICA Y PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE SUBCONTRATOS			
		INDICE 01. Introducción 02. Objetivo 03. Alcance 04. Definiciones 05. Responsables 06. Procedimiento 07. Anexos			
		REGISTRO DE VERSIONES			
VERSI ON	DESCRIP CION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	APROBADO POR
1.0	GESTIÓN Y CONTROL DE SUBCONTRATOS	CAROLA RIVERA	JAVIER CUMPLIDO	JORGE DÍAZ	ANDRÉS LARRAÍN
		JEFA DE CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SUBCONTRATOS	GERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN Y TI	GERENTE DE CONSTRUCCIÓN	Firma 27/04/2026
		Firma	Firma	Firma	

Contenido

1. Introducción3

2. Objetivo3

3. Alcance.....3

4. Definiciones3

5. Principios.6

6. Responsabilidades7

7. Procedimiento8

 7.1 Obtención de cotizaciones.....8

 7.2 Revisión de antecedentes del Subcontratista 10

 7.3 Subcontratación..... 12

 7.4 Ingreso a Obra 13

 7.5 Ejecución - Estado de pago (anticipo-avance)..... 15

 7.6 Término del Subcontrato (retenciones-finiquito)..... 17

 7.7 Evaluación..... 20

8. REGISTRO DE CONTROLES 20

ANEXO 1 22

DESIGNACION DE SUJETO RESPONSABLE..... 22

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos			
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0	Página: 11 de 11

1. Introducción

Este documento establece los lineamientos y el alcance del procedimiento para gestión administrativa y documental asociada a subcontratos en obras.

2. Objetivo

Establecer los principios que deben regir el actuar de Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA., Inmobiliaria Baker Cuatro SpA., Inmobiliaria Baker Cinco SpA., Entidad Patrocinante Rio NEF SpA, Constructora Romeral SpA. y CMC Romeral SpA (en adelante conjuntamente "**BAKER**"), en materia de subcontrataciones asociadas a obras, fijando un procedimiento estandarizado para la planificación, licitación, contratación, administración, control, evaluación y cierre de subcontratos, asegurando el control presupuestario, cumplimiento normativo laboral, protección patrimonial, gestión adecuada de riesgos contractuales y legales y trazabilidad documental completa.

3. Alcance

El presente procedimiento aplica a todos los subcontratos de obra ejecutados por BAKER.

Asimismo, las disposiciones contenidas en este documento son aplicables a todos los Colaboradores de BAKER, es decir a sus directores, altos ejecutivos, miembros de la administración, accionistas, controladores y trabajadores, sin distinción de jerarquía o rango.

4. Definiciones

- **Acta de Aprobación (Hoja de ruta):** Documento en que se registra el cumplimiento o incumplimiento del Subcontrato, en aspectos administrativos, seguridad y medio ambiente, terreno, oficina técnica, calidad y bodega.
- **Anexos de Subcontrato (aumento-disminución):** Documento que, firmado por la organización y el Subcontratista, establece trabajos adicionales, aumentos, disminuciones u otras condiciones pactadas a su contrato original.
- **BAKER o Constructora:** se refiere a las sociedades de Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA., Inmobiliaria Baker Cuatro SpA., Inmobiliaria Baker Cinco SpA., Entidad Patrocinante Rio NEF SPA., Constructora Romeral SpA. y CMC Romeral SpA.

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos		
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0 Página: 11 de 11

- **Beneficiario Final o Beneficiarios Finales:** significa la persona natural que finalmente posee, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica; y a la persona natural que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce el control efectivo en la toma de decisiones de la persona jurídica.
- **Colaborador o Colaboradores:** Significa todos los directores, altos ejecutivos, miembros de la administración, accionistas, controladores y trabajadores de BAKER.
- **Subcontrato:** Convenio entre las partes, mediante el cual Baker y el Subcontratista se comprometen a cumplir las condiciones donde se estipula la ejecución de un trabajo o prestación de un servicio por parte del Subcontratista.
- **Cuadro Comparativo (CC):** Planilla estandarizada que compara el presupuesto disponible para la Obra, con la cotización actualizada que entregan los Subcontratistas interesados en participar en el proyecto.
- **Estado de pago (EEPP):** Documento mediante el cual se determina y autoriza el monto a pagar a un Subcontratista, en función al avance de sus trabajos realizados.
- **Finiquito:** Establece acuerdo de término de la relación contractual existente entre la constructora y el Subcontratista.
- **Funcionarios Públicos:** Son, para efectos de la presente política, los Funcionarios Públicos Nacionales y Extranjeros.
- **Funcionario Público Extranjero:** De acuerdo a la definición de la Convención para Combatir el Cohecho a Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, es Funcionario Público Extranjero: (i) cualquier persona que tenga en el extranjero un cargo legislativo, administrativo o judicial, por nombramiento o elección; (ii) cualquiera que ejerza una función pública en el extranjero en un organismo público o en una empresa pública; o (iii) cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional.
- **Funcionario Público Nacional:** De acuerdo a la definición del Código Penal, es empleado público todo aquél que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldos del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular. Para obtener más

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos			
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0	Página: 11 de 11

información sobre este concepto remitirse a la Política de Interacción con Funcionarios Públicos.

- **IConstruye:** plataforma tecnológica con la que cuenta BAKER, enfocada en digitalizar el ciclo de abastecimiento, logística, compras y facturación para la industria de la construcción.
- **Obra:** Proyecto de construcción que cuenta con las aprobaciones de inicio requeridas por las autoridades competentes y que se encuentra en ejecución por BAKER.
- **Personas Expuestas Políticamente o PEP:** Son calificadas como PEP, los chilenos y extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de estas.

La circular 62 de la Unidad de Análisis Financiero dispone como mínimos a considerar como PEP, sin que la siguiente lista sea taxativa: (i) Presidente(a) de la República; (ii) Senadores, diputados, alcaldes, concejales, administradores y directores de obras municipales; (iii) Ministros de la Corte Suprema, y de la Cortes de Apelaciones y jueces de primera instancia; (iv) Ministros de Estado, subsecretarios, gobernadores, delegados presidenciales, consejeros regionales, secretarios y asesores regionales ministeriales, embajadores, cónsules, jefes superiores de servicio, tanto centralizados como descentralizados, y los directivos superiores inmediatos que deban subrogar a cada uno de ellos; (v) Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, Director General de Investigaciones, y todo el alto mando respectivo; (vi) Fiscal Nacional del Ministerio Público, fiscales regionales y fiscales adjuntos; (vii) Fiscal Nacional Económico; (viii) Contralor General de la República y contralores regionales; (ix) Consejeros del Banco Central de Chile; (x) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado; (xi) Ministros del Tribunal Constitucional; (xii) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia; (xiii) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública; (xiv) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública; (xv) Directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley N°18.045; (xvi) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos; y (xvii) Miembros de las directivas de los partidos políticos.

- **Plan de Subcontratación:** Documento aprobado por el Administrador de la Obra, basado en el Presupuesto de la Obra, que define las partidas del Presupuesto de Obra que serán subcontratadas.
- **Presupuesto de la Obra:** documento, aprobado por el Gerente General, que detalla y proyecta los costos vinculados con la construcción de la Obra y que contiene los volúmenes y sus precios unitarios, necesarios de cada producto, material, equipo que debe comprarse, así como los servicios que deben subcontratarse.
- **Registro de Subcontratistas:** Es la base de datos que contiene la información relativa a cada uno de los Subcontratistas de BAKER.

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos		
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0 Página: 11 de 11

- **Retenciones:** Garantía que deja el Subcontratista, por la buena ejecución de las obras subcontratadas. Montos y devoluciones de ésta, son establecidas en el contrato.
- **Subcontratista:** Persona natural o jurídica que, en virtud de un contrato, se obliga a ejecutar una obra material o a prestar un determinado servicio a Baker.
- **Sujeto responsable:** Es la persona designada de acuerdo a la Ley N° 20.393, que tiene por función gestionar, supervisar y mantener actualizado el Modelo de Prevención de Delitos de BAKER en su totalidad. Para efectos del presente Procedimiento, el Sujeto Responsable será quien se designa en el Anexo 1 de este instrumento.
- **Territorio Riesgoso:** países o jurisdicciones que se encuentren (i) bajo proceso de seguimiento por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, por deficiencias estratégicas en sus sistemas contra el lavado de activos, financiamientos del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; o (ii) con régimen fiscal preferente de acuerdo a los listados publicados por el Servicio de Impuestos Internos.

5. Principios.

Los principios que inspiran la presente política y procedimiento son los siguientes:

- Las necesidades de subcontratación deben ser gestionadas estratégicamente, de manera de retroalimentar oportunamente a cada uno de los solicitantes, entregando un producto y/o servicio en los plazos y condiciones óptimas.
- Adecuarse a la normativa vigente. Esto implica ceñirse rigurosamente a lo dispuesto por este instrumento y a lo que establezcan las leyes vigentes en todo lo relacionado con las Subcontrataciones que se efectúen por parte de BAKER.
- Realización de un due diligence o investigación preliminar de los antecedentes de los Subcontratistas de BAKER, a fin de determinar los siguientes aspectos: (i) si el Subcontratista es una persona natural o jurídica que se encuentre o pueda encontrarse involucrada en actividades delictuales en general, y en particular con aquellas relacionadas con la Ley 20.393; (ii) si el Subcontratista es un Funcionario Público o PEP o está relacionado a los anteriores a fin de ejecutar controles especiales de manera de mitigar el riesgo de la comisión del delito de cohecho mediante la Subcontratación; o (iii) si un director, gerente o ejecutivo principal de BAKER tiene un interés en la Subcontratación.

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos		
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0 Página: 11 de 11

- d) Incorporación al Registro de Subcontratistas a todo Subcontratista al cual se pretenda Subcontratar.
- e) Autorización de la Subcontratación por quien indique este documento para cada caso, con el debido cumplimiento, además, de las condiciones establecidas en la ley, en el caso de operaciones en que un director, gerente o ejecutivo principal tenga interés.
- f) Formalización de la Subcontratación a través de un contrato, al cual se debe incorporar una cláusula relativa a la Ley 20.393.
- g) Todo Subcontrato deberá contar con la firma de los representantes de BAKER que correspondan, de acuerdo con la estructura de poderes vigentes al momento de la contratación y a lo establecido en esta política.
- h) Deberá existir una correspondencia absoluta entre la documentación de respaldo de un Subcontrato, la que consiste en (i) la información que arroje la factura en que consta la Subcontratación; (ii) el documento en que conste su recepción; y (iii) el Subcontrato.

6. Responsabilidades

- **Jefe de Oficina Técnica (JOT):** Encargado de generar el Cuadro Comparativo (CC), de acuerdo con el presupuesto disponible y cotizaciones de al menos 3 oferentes. Gestionar contratos, anexos, EEPP, finiquitos y evaluaciones.
- **Administrativo de Obra:** Encargado de validar documentación entregada por el Subcontrato antes y durante su permanencia en el proyecto.
- **Jefe de Terreno (JT):** Encargado de revisar los avances presentados en los estados de pagos de los Subcontratos.
- **Administrador de Obra (AO):** Encargado de validar disponible de propuesta en el CC y optimizar el cierre de las cotizaciones de los oferentes, posterior a esto define el subcontrato que pasará a validación del Visitador de Obra. Encargado de validar avance físico y financiero del Subcontrato en obra. Encargado de hacer seguimiento a todo el proceso que involucre al Subcontrato, desde cotización hasta finiquito y evaluación.
- **Visitador de Obras (VO):** Encargado de validar el cierre con el oferente que mejores condiciones presenta, buscando la maximización del resultado entre el disponible de propuesta y la oferta del

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos		
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0 Página: 11 de 11

Subcontrato. Encargado de validar avance físico y financiero de Subcontrato en Obra. Encargado de hacer seguimiento a todo el proceso que involucre al Subcontrato, desde cotización hasta finiquito.

- **Jefe Control de Gestión de Obras y Subcontratos (JCG):** Encargado de revisar los cuadros comparativos de cotizaciones elaborados por la oficina técnica, revisar que los Subcontratos incorporados en Iconstruye por la Oficina Técnica estén realizados correctamente, revisar los antecedentes de los subcontratistas, revisar los estados de pago de Subcontratos según el avance de éstos para asegurar el cumplimiento de los requisitos de estos y revisar y aprobar el listado de estado de pago de los Subcontratos que envía la Oficina Técnica a Finanzas para que sean pagados. validar documentación de acuerdo con este procedimiento.
- **Sujeto Responsable:** Enviar anexo N°3 a Directores, Gerentes y Ejecutivos principales cuando corresponda conforme a lo previsto en el presente documento; autorizar excepciones a solicitud de documentos a Subcontratistas; t determinar si una determinada subcontratación constituye un riesgo para Baker.

7. Procedimiento

El siguiente procedimiento define todas las etapas con las cuales se interactúa con un Subcontratista, desde la obtención de cotizaciones hasta la liquidación del Subcontrato y la interacción con los diferentes departamentos de Baker.

Se han definido las siguientes etapas:

- Obtención de cotizaciones
- Revisión Antecedentes del Subcontratista
- Subcontratación
- Ingreso a Obra
- Ejecución-Estados de Pagos
- Término de Contrato
- Evaluación

7.1 Obtención de cotizaciones

Cuando el proyecto lo requiera conforme lo previsto en el Plan de Subcontratación, se deberá subcontratar una partida según los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Para ello el JOT deberá:

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos			
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0	Página: 11 de 11

- Solicitar a lo menos 3 cotizaciones de distintos oferentes.
- Enviar a los potenciales Subcontratista todos los requerimientos técnicos y legales como cualquier exigencia de BAKER para la realización de los trabajos.
- Solicitar los siguientes antecedentes:
 - Certificado TGR con pago de convenio si corresponde.
 - Certificado F-30 (Certificado de Antecedentes Laborales de la empresa).
 - Carta de autorización DICOM.
 - Copia Cédula de identidad del Representante Legal.
 - Formulario F29
- Elaborar un Cuadro Comparativo de las distintas ofertas, las cuales deberán ser comparadas con el disponible del presupuesto. El Cuadro Comparativo indicará la alternativa que se adjudica los trabajos y con la cual se procederá a elaborar el Subcontrato. Los Cuadros Comparativos deben venir firmados por la Oficina Técnica, el Administrador de Obra, el Visitador de Obra y el Gerente General.

Sólo se aceptarán menos de tres cotizaciones cuando existan menos de tres Subcontratistas en el mercado que cumplan con los requisitos solicitados o cuando se trate de un servicio muy especializado que requiera de un proveedor específico. En cualquier caso, deberá existir una justificación formal por parte del Administrador de la Obra, de la cual se deberá dejar constancia escrita.

Se deberá revisar con especial cuidado los alcances a las ofertas y siempre detallando en el Cuadro Comparativo aquellos alcances que involucren un costo. Durante el período de cotizaciones de los Subcontratistas, se deberá exigir a los mismos que se ajusten a cada uno de los requisitos exigidos en las EETT y los alcances finales que queden de igual forma en el presupuesto del Subcontratista.

El Administrador de Obra deberá decidir la adjudicación de los trabajos teniendo en cuenta además del precio final ofertado, la capacidad económica del Subcontratista, la cantidad y volumen de los trabajos que han desarrollado, las garantías que se ofrecen por la correcta ejecución de las faenas y la evaluación del Subcontrato.

El Administrador de Obra deberá seleccionar los candidatos del Cuadro Comparativo y se reunirá o conversará telefónicamente con ellos para negociar el valor final en donde se deja establecido las condiciones especiales con las cuales se cerró el Subcontrato, precios finales, plazos, garantías, aportes de la constructora, aporte de Subcontratista, multas e hitos, además de mencionar el presupuesto final acordado.

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos		
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0 Página: 11 de 11

La Oficina Técnica deberá informar a todos los oferentes si se adjudicaron o no el Subcontrato, mediante correo electrónico copiando al Administrador de Obra y al Visitador de Obra.

7.2 Revisión de antecedentes del Subcontratista

Una vez decidido el subcontratista, se deberán obtener las declaraciones señaladas en la letra a) siguiente y verificar los antecedentes del Subcontratista que se señalan en la letra b) siguiente.

a) Solicitud de formularios al Subcontratista

Cada vez que se pretenda subcontratar a un nuevo Subcontratista, o a uno antiguo con el cual no se haya contratado en los últimos 12 meses, el JOT deberá pedir al Subcontratista seleccionado completar los siguientes formularios, los que serán entregados al Jefe de Control de Gestión y Subcontratos para su análisis:

- Formulario de identificación del Subcontratista que se adjunta como Anexo N° 2; y
- Formulario denominado "Declaración de Relación con Funcionario Público, PEP o Colaborador de BAKER", el que se adjunta como Anexo N° 3.

Cuando se trate de una Subcontratación cuyo monto sea igual o superior a [●] UF y el Subcontratista sea una persona jurídica, se deberá requerir, además, que el Subcontratista suscriba el formulario denominado Declaración de Propiedad y Administración, que se adjunta a este instrumento como Anexo N° 4, el que tiene por objeto obtener información respecto de quiénes son los Beneficiarios Finales del Subcontratista y de quiénes son sus directores, gerentes y ejecutivos principales. El referido formulario deberá ser entregado al Sujeto Responsable, con el objeto de que el Sujeto Responsable envíe la información obtenida del Subcontratista a los directores, gerentes y ejecutivos principales de BAKER, de acuerdo a lo establecido en el email tipo referido en el Anexo N° 5, de manera que estos comuniquen por escrito si tienen un interés en la Subcontratación.

Se excepcionarán de la necesidad de suscribir los formularios que se indican en esta letra a): (i) las sociedades anónimas abiertas y sus filiales; (ii) los Subcontratistas extranjeros. Adicionalmente, en casos justificados, el Sujeto Responsable podrá autorizar que no se le exija a un determinado Subcontratista que complete una o más declaraciones indicadas esta letra a), dejando constancia de las razones que fundamentan su decisión.

b) Revisión de antecedentes del Subcontratista por el Jefe de Control de Gestión y Subcontratos

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos		
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0
			Página: 11 de 11

Previo al ingreso del Subcontratista al Registro de Subcontratistas y, por lo tanto, previo a la Subcontratación, el Jefe de Control de Gestión y Subcontratos deberá revisar los siguientes antecedentes del Subcontratista. La revisión referida deberá efectuarse respecto de todo Subcontratista al que se le pretenda subcontratar, incluidos aquellos que se encuentran eximidos de la obligación de suscribir los formularios que se mencionan en la letra a) precedente.

Se deberá verificar respecto del Subcontratista -y de sus beneficiarios finales, en los casos en que se deba solicitar la Declaración de Propiedad y Administración: (i) si se encuentra domiciliado en un Territorio Riesgoso; (ii) si aparece en las listas negras confeccionadas por la ONU; (iii) si es Funcionario Público y/o PEP, o si tiene relación con uno de ellos; (iv) si aparece vinculado con delitos sancionados por la Ley 20.393; y (v) si se encuentra vinculado o relacionado a un Colaborador de BAKER.

La verificación de los antecedentes antes indicados podrá efectuarse por medio de un servicio de consultas que proveerá un tercero especialista en la materia.

La revisión de antecedentes de todos los Subcontratistas inscritos en el Registro de Subcontratistas deberá repetirse, de la manera indicada en este punto, a lo menos una vez al año. Si producto de dicha revisión algún Subcontratista ya inscrito arroja una coincidencia o resultado positivo, que no se resuelve satisfactoriamente por el Sujeto Responsable, se deberá dar de baja a dicho Subcontratista en el Registro de Subcontratistas, de modo que, si BAKER desea subcontratarlo en el futuro, se deberá proceder con una nueva revisión, como si se tratara de un nuevo Subcontratista.

c) Resultado de la revisión del Jefe de Control de Gestión y Subcontratos:

Una vez revisados por el Jefe de Control de Gestión y Subcontratos los antecedentes mencionados en las letras a) y b) anteriores:

c.1) Si el Subcontratista (i) no arroja coincidencia o resultado positivo alguno que implique que la Subcontratación constituye un riesgo de comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley N° 20.393 ni reviste interés para un Colaborador de BAKER, el JCG incorporará al Subcontratista al Registro de Subcontratistas y se firmará el Subcontrato.

c.2) Si el Subcontratista arroja una coincidencia o resultado positivo, o declara una relación con un Funcionario Público o con un PEP, se deberán enviar los antecedentes del Subcontratista al Sujeto Responsable, quien deberá determinar si, en su opinión, la Subcontratación al Subcontratista constituye o no un riesgo para BAKER, desde el punto de vista de la Ley 20.393, que aconseje no efectuarla.

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos		
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0 Página: 11 de 11

c.2.1) En caso que el Sujeto Responsable estime que no constituye un riesgo la realización de la Subcontratación, se solicitará al el Jefe de Control de Gestión y Subcontratos ingresar al Subcontratista a dicho registro y se podrá realizar la Subcontratación.

c.2.2) Por el contrario, si el Sujeto Responsable determina que, si existe un riesgo para BAKER, el Subcontratista no podrá ser inscrito en el Registro de Subcontratistas y, en consecuencia, no se podrá proceder con la Subcontratación, salvo que ésta sea aprobada por el Gerente General.

c.3) Si se detecta un interés en la Subcontratación por parte de (i) un Colaborador que no es director, gerente o ejecutivo principal de BAKER, que podría generar un conflicto de interés en relación a la Subcontratación o (ii) un Director, gerente o ejecutivo principal de BAKER, y su monto no supera la cantidad de UF [●], el Subcontratista si podrá ser inscrito en el Registro de Subcontratistas, pero la Subcontratación respectiva deberá contar con la aprobación adicional y previa de Gerente General.

c.4) Si se detecta un interés en la Compra por parte de un Director, gerente o ejecutivo principal de BAKER, y su monto supera la cantidad de UF [●], el Subcontratista si podrá ser inscrito en el Registro de Subcontratistas, pero la Subcontratación respectiva deberá contar con la aprobación previa del Directorio, o deberá ser aprobada o ratificada por la Junta de Accionistas, en conformidad con lo establecido en la Ley 18046 sobre Sociedades Anónimas.

b)Ingreso del Subcontratista al Registro de Subcontratistas

Una vez finalizado el proceso detallado en las letras a) a c) anteriores, el JCG ingresará al Subcontratista al Registro de Subcontratistas.

7.3 Subcontratación

Una vez adjudicados los trabajos a un Subcontratista, y cumplidas las revisiones señaladas en el numeral 7.2 precedente, se elaborará un contrato en IConstruye, el cual deberá contener la cláusula sobre la Ley 20.393 que adjunta como anexo 6. Todos los contratos deberán tener retenciones asociadas de un 7%, salvo los casos de arriendo de maquinarias, en que se aceptará un 5%.

Para la elaboración del Subcontrato se deben adjuntar los siguientes documentos:

- Cuadro Comparativo firmado por el JOT, AO, VO y Gerente de Construcción.
- Certificado DICOM.

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos		
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0
			Página: 11 de 11

- Certificado TGR con pago de convenio si corresponde.
- Escritura de Constitución.
- Copia de inscripción y Certificado de Vigencia de la sociedad.
- Certificado F30.
- Carpeta Tributaria para crédito.

Una vez aprobado el Subcontrato por el flujo designado en IConstruye, se descarga el documento, el cual debe ser firmado por el SubContratista, Administrador de Obra y Representante Legal de la BAKER. El Subcontrato firmado debe quedar cargado en "Documentos adjuntos" en IConstruye.

En el proceso de Subcontratación existen las siguientes excepciones:

- Contratación de empresa con deudas TGR u observaciones en DICOM, deberá ser aprobada bajo correo electrónico por el Departamento de Control y Gestión, la cual debe ser adjuntada en los antecedentes de contrato en IConstruye.
- No se aceptarán empresas con deudas laborales.
- Contratos que requieran Anticipo, deberán ser validados con Boleta o póliza de garantía que responde el monto del anticipo.

Anexos de SubContratos

Para aumentos de Subcontratos se requiere adjuntar un Cuadro Comparativo, detallando los motivos. Asimismo, se debe adjuntar Certificado F30, TGR y Carpeta Tributaria.

Para disminuciones, no es necesario el Cuadro Comparativo, sin embargo, debe existir una explicación.

El aumento no puede exceder el 30% del monto del contrato original.

7.4 Ingreso a Obra¹

El equipo de Obra deberá coordinar una reunión previa con el Subcontratista, para revisar los antecedentes solicitados para iniciar la Obra. El Prevencionista y Administrativo de Obra, deben solicitar y revisar:

- Nómina de trabajadores + Registro Experto Prevención (si corresponde).
- Copia de REGLAMENTO INTERNO, más cartas respectivas dirigidas a Organismo Administrador,

¹ El presente título deberá actualizarse cada vez que los procedimientos de prevención de riesgos sean modificados.

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos		
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0 Página: 11 de 11

Servicio de Salud e Inspección del Trabajo – Renovación anual.

- Copia de REGLAMENTO INTERNO con entrega a Colaboradores.
- Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), actualizada y específica para los trabajos que se desarrollarán + Registro de difusión a todo el personal.
- Procedimientos de Trabajo (PTS) específicos a la actividad. Se debe capacitar a todo el personal, incluyendo una evaluación teórica de cada uno.
- Registro mensual actualizado de entrega EPP por trabajador desde su ingreso.
- Entrega de Mapa de Riesgos donde se indiquen los riesgos laborales que pueden afectar la vida y salud de las personas trabajadoras (DS44, Artículo 66).
- Contrato de trabajo (en el caso de Extranjeros con visa temporaria contrato de trabajo debe ser legalizado ante notario).
- Anexos de contrato de nómina.
- Certificado de antecedentes de la nómina.
- Pacto de sobretiempo.
- Dar cumplimiento al Personalizado de actividades de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.

Si el servicio está relacionado a equipos de carga y camiones, a la documentación anterior, se sumará lo siguiente:

- Licencia conducir Profesional Clase A Camiones (Vehículos de carga)*
- Lista de chequeo, documentación específica, mantención, Inspección de maquinaria/vehículos especiales.

Requisitos para retroexcavadora, excavadora, camión grúa, bobcat, mini cargador, alzhombre, grúa horquilla:

Operador:

- Licencia Clase "D" Vigente. *
- Examen Psicosensotécnico Vigente. *
- Examen Médico de altura física vigente. (cuando el operador se encuentre a más de 1,6 metros de altura temporal o fijo) *

Maquinaria móvil:

- Permiso de Circulación (Si posee Patente) *
- Seguro Obligatorio de Maquinaria. (Si posee Patente) *
- Check List Diario de Maquinaria, Bitácora y Plan de mantenciones.

Trabajos en altura física sobre 1,8 metros:

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos			
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0	Página: 11 de 11

- Examen Médico Altura Física Vigente. *
- Arnés de seguridad Tipo Paracaídas. *
- Cabo de Vida doble (Tipo Y) con gancho estructural para trabajos sobre los 1,6 mts. *
- Línea de Vida retráctil Certificado (Sólo en caso de Requerimiento) *

En asterisco (*) se presenta documentación que será solicitada de forma anual, de manera que si el Proveedor ejecuta trabajos en cualquier Obra de propiedad de BAKER, no será necesario su entrega nuevamente.

Luego de la charla de inducción, si el trabajador aprueba la prueba de ingreso, se dará el visto bueno para su ingreso a la Obra. Enrolamiento al registro de asistencia (control de acceso).

En el caso particular de las Empresas de Seguridad, estas, además de la documentación mencionada anteriormente, deberán presentar:

- Directiva de funcionamiento.
- Jornada excepcional.
- Credenciales (si no cuentan con ella presentar la solicitud correspondiente).
- Póliza de seguros de accidente laboral y seguro de responsabilidad civil.
- Curso de OS10 o inscripción del curso de OS10.
- Autorización de la empresa OS10.

7.5 Ejecución - Estado de pago (anticipo-avance)

Con la ejecución de los trabajos, se activará el proceso de Estado de Pago, el cual tiene como objetivo pagar los trabajos realizados por los Subcontratistas, según la fecha de presentación establecida en calendario de pago, por lo que no se permite el pago de trabajos anticipados, ni provisión de materiales. A su vez, se podrán generar descuentos por situaciones ocurridas durante la ejecución del Subcontrato, para estos casos se debe utilizar el "acuerdo de descuentos", documento que se debe adjuntar en el estado de pago.

El Estado de pago y la recepción conforme de servicios deberán venir firmados por el Administrador de Obra y se subirán a IConstruye.

Jefe de Control de Gestión y Subcontratos, el Visitador de Obra y el Administrador de Obra aprobarán el Estado de Pago por la plataforma IConstruye.

Los pagos se harán mediante documentos bancarios nominativos a nombre del Subcontratista o

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos		
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0 Página: 11 de 11

mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria cuyo titular sea el Subcontratista. No se efectuarán pagos en efectivo.

Los Subcontratistas que requieran pago del avance de sus trabajos, deberán presentar al Administrativo de la Obra los siguientes documentos:

- Certificado de Antecedentes laborales de la empresa F-30.
- Certificado de obligaciones laborales y previsionales F30-1.
- Certificado TGR con convenio de pago si corresponde.
- Registro de asistencia, enrolados en BUK.
- Finiquitos y anexos de traslados si aplica.
- Liquidaciones de sueldo firmadas.
- Certificado de cotizaciones individualizados o planillas pagadas.

Nota 1: La nómina de trabajadores incluida en el F30-1 del SC debe coincidir con el personal enrolado en BUK.

En IConstruye se debe adjuntar los siguientes documentos:

- Acta de Aprobación (Hoja de Ruta)
- Certificado de Antecedentes laborales de la empresa F-30.
- Certificado de obligaciones laborales y previsionales F30-1.
- Certificado TGR con convenio de pago si corresponde.
- Carpeta Tributaria
- Planillas PREVIRED.

Todos los Estados de pago deben ser aprobados según el siguiente flujo en IConstruye:

- Jefe Control de Gestión y Subcontratos.
- Administrador de Obra.
- Visitador de Obra.

No se aprobará en EP N°1, si no existe el Contrato firmado adjunto en IConstruye.

Una vez aprobado el Estado de Pago por todo el flujo mencionado, la Oficina Técnica debe enviar la carátula al Subcontratista para que pueda realizar la facturación.

La factura debe referenciar la carátula, de lo contrario se rechazarán de manera automática.

El envío de Estados de Pago fuera del calendario acordado deberá ser informado al Departamento de

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos		
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0 Página: 11 de 11

Control y Gestión.

Contratos que requieran Anticipo, deberán ser validados con Boleta o póliza de garantía que responde el monto del anticipo.

Cualquier excepción debe ser informada al Departamento de Control de Gestión.

7.6 Término del Subcontrato (retenciones-finiquito)

Una vez finalizadas las tareas contratadas, se debe liquidar el Subcontrato en sistema IConstruye. Se deberá realizar anexo de descuento si corresponde.

Si el Subcontrato considera retenciones, estas deben ser gestionadas una vez se haya dado término al Subcontrato, y para lo cual se genera el finiquito en el sistema IConstruye, el cual debe ser firmado por el representante legal del subcontratista y legalizado.

Las retenciones se realizan con el objetivo de disponer los fondos para el pago de leyes sociales ante incumplimientos del contratista y garantías de calidad post término de faena contratada.

Las retenciones en lo general no son para generar descuentos por situaciones ocurridas durante la ejecución del Subcontrato, para estos casos se realizan descuentos en los estados de pagos, las cuales se deben formalizar en el "acuerdo de descuentos".

Para aprobar el pago de retenciones se deberá validar la situación contractual de los trabajadores del Subcontratista.

Para la aprobación del pago de las retenciones se debe adjuntar y revisar los siguientes documentos:

- Acta de Aprobación (Hoja de Ruta).
- Certificados TGR con pago de convenio si corresponde.
- Último certificado F30 y F30-1.
- Carpeta Tributaria.

Todos los Subcontratos deben incluir retención de un 7%, excepto maquinarias que será de 5%. La gestión de devolución de retenciones comienza:

- 180 días obtenida la RM
- 300 días obtenida la RM

BAKER INMOBILIARIA	Procedimiento de gestión y control de subcontratos			
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0	Página: 11 de 11

180 días terminando su contrato

El siguiente cuadro señala la especialidad del SC y el tiempo de devolución de retenciones:

Especialidad	Tipo Subcontrato	Porcentaje de Retención	Devolución de Retenciones (50%)	Devolución de Retenciones (100% o Saldo)
SC Movimiento de tierra	Suma Alzada	5%		180 días terminado su contrato
Arriendo Maquinaria	Suma Alzada	5%		180 días terminado su contrato
Bomba Telescopica Hormigón	Suma Alzada	5%		180 días terminado su contrato
SC Confección e instalación de enfierradura	Suma Alzada	7%		180 días terminado su contrato
SC Provisión e inst de Moldaje de Aluminio	Suma Alzada	7%		180 días terminado su contrato
SC Colocación Hormigón	Suma Alzada	7%		180 días terminado su contrato
SC Tabiqueria	Suma Alzada	7%		180 días obtenida la RM
SC Instalaciones eléctricas domiciliarias	Suma Alzada	7%	180 días obtenida la RM	300 días obtenida la RM
SC Instalaciones sanitarias domiciliarias	Suma Alzada	7%	180 días obtenida la RM	300 días obtenida la RM
SC Albañilerías - Estucos – Yesos	Suma Alzada	7%		180 días terminado su contrato
SC Instalación de cerámica	Suma Alzada	7%		180 días obtenida la RM
SC Instalación de	Suma	7%		180 días obtenida la RM

BAKER INMOBILIARIA	Procedimiento de gestión y control de subcontratos			
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0	Página: 11 de 11

alfombra	Alzada			
SC Carpinteria fina	Suma Alzada	7%		180 días obtenida la RM
SC Armado e Inst. Muebles Closet	Suma Alzada	7%		180 días obtenida la RM
SC Provisión e instalación de ventanas	Suma Alzada	7%		180 días obtenida la RM
SC pintura	Suma Alzada	7%		180 días obtenida la RM
SC Señaletica y Demarcación	Suma Alzada	7%		180 días obtenida la RM
SC EEMM	Suma Alzada	7%		180 días obtenida la RM
SC Hojalatería	Suma Alzada	7%		180 días terminado su contrato
SC Local Comercial	Suma Alzada	7%		180 días obtenida la RM
SC Arriendo de andamios	Suma Alzada	5%		180 días terminado su contrato
SC Paisajismo y área verde	Suma Alzada	7%		180 días obtenida la RM
SC Red de Gas	Suma Alzada	7%	180 días obtenida la RM	300 días obtenida la RM
SC Luminarias Públicas	Suma Alzada	7%	180 días obtenida la RM	300 días obtenida la RM
SC Cierre Bulldog	Suma Alzada	7%		180 días obtenida la RM
SC Instalación EIFS	Suma Alzada	7%		180 días obtenida la RM
SC Envolvente y Cubierta	Suma Alzada	7%		180 días obtenida la RM
Servicios de Laboratorio, Inspección técnica de obra y Topografía	Suma Alzada	0%		-
SC Agua Potable Publica	Suma	7%	180 días obtenida	300 días obtenida la RM

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos			
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0	Página: 11 de 11

	Alzada		la RM	
SC Seguridad de obra	Suma Alzada	7%		180 días terminado su contrato
SC Equipamiento	Suma Alzada	7%		180 días obtenida la RM

Para otros subcontratos la regla general será 180 días obtenida la RM y un 7% de Retenciones.

Una vez que se apruebe el Estado de Pago por concepto de devolución de retenciones, se activa en IConstruye el FINIQUITO, el cual debe ser legalizado por el subcontratista y se debe cargar en IConstruye. Posterior a esto queda permitido enviar la carátula al subcontrato para que facture sus retenciones. Toda información del subcontrato debe estar registrada y debidamente respaldada en carpeta corporativa dispuesta para la gestión documental de la obra.

Nota 2: El Subcontrato no puede facturar si no existe el finiquito legalizado, si esto ocurre la factura será rechazada.

7.7 Evaluación

Todo Subcontratista podría ser considerado en la evaluación de Subcontratos que se realizará cuando exista un avance entre el 40% y 50%, dependiendo de la partida contratada. Esta evaluación será realizada por los siguientes colaboradores de la obra:

- Oficina Técnica (25%)
- Jefe de Terreno (35%)
- Prevención de Riesgos (15%)
- Administrativo (10%)
- Encargado de Calidad (15%)
- Administrador de Obra (VºBº Final)

8. REGISTRO DE CONTROLES

8.1 Todas las autorizaciones o vistos buenos requeridos por esta política deberán constar por escrito o mediante sistemas digitales que acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en este procedimiento.

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos			
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0	Página: 11 de 11

8.2 Además, deberá dejarse adecuado registro por un plazo mínimo de 5 años de la ejecución de cada uno de los controles mencionados en esta política, de manera tal que el Sujeto Responsable pueda acceder a esta información en cualquier momento.

	Procedimiento de gestión y control de subcontratos		
	Código: BAKER-CSC-01	Fecha: 27-03-26	Versión.: 1.0 Página: 11 de 11

ANEXO 1 DESIGNACION DE SUJETO RESPONSABLE

El Sujeto responsable de esta política será el Gerente de Control de Gestión y TI, don Javier Cumplido.

Las comunicaciones relacionadas con esta política deberán enviarse a la dirección [correo especial para efectos del MPD].